Tài liệu giả định, phục vụ kiểm thử tác tử đánh giá tác động văn bản pháp luật (AI Hackathon – Bank Summit). Đây không phải văn bản do Ngân hàng TMCP Á Châu ban hành và không dùng làm căn cứ pháp lý, nghiệp vụ hay đào tạo tuân thủ.

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
KHỐI PHÁP CHẾ
Số: 94/2026/QĐ-TGĐ
Mã tài liệu: DOC-258
Phiên bản: 1.0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy trình tiếp nhận yêu cầu cung cấp dữ liệu của cơ quan nhà nước và chia sẻ dữ liệu tự nguyện vì lợi ích chung

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

Căn cứ Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 165/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu;

Căn cứ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 ngày 26 tháng 6 năm 2025 và Nghị định số 356/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Á Châu;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình tiếp nhận yêu cầu cung cấp dữ liệu của cơ quan nhà nước và chia sẻ dữ liệu tự nguyện vì lợi ích chung, mã tài liệu DOC-258, phiên bản 1.0.

Điều 2. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2026.

Điều 3. Giám đốc Khối Pháp chế, Giám đốc Khối Quản trị dữ liệu, Giám đốc Khối Tuân thủ, Giám đốc Khối Công nghệ thông tin và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Hội đồng quản trị (để báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các Khối, Trung tâm, Phòng thuộc Hội sở;
- Các Chi nhánh, Phòng giao dịch;
- Lưu: Văn phòng, Khối Pháp chế.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

QUY TRÌNH

Tiếp nhận yêu cầu cung cấp dữ liệu của cơ quan nhà nước và chia sẻ dữ liệu tự nguyện vì lợi ích chung

(Ban hành kèm theo Quyết định số 94/2026/QĐ-TGĐ ngày 10 tháng 09 năm 2026 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu)

Mã tài liệu: DOC-258 · Phiên bản 1.0 · Hiệu lực: 15/09/2026 · Đơn vị sở hữu: Khối Pháp chế

Chương I
TIẾP NHẬN YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU

Điều 1. Phạm vi

Quy trình này áp dụng khi cơ quan nhà nước yêu cầu Ngân hàng cung cấp dữ liệu theo khoản 2 Điều 18 Luật Dữ liệu và khi Ngân hàng tự nguyện chia sẻ dữ liệu cho cơ quan nhà nước.

Điều 2. Kiểm tra yêu cầu

1. Khối Pháp chế kiểm tra thẩm quyền của người ký yêu cầu theo khoản 6 Điều 8 Nghị định số 165/2025/NĐ-CP (Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia, Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp xã và Thủ trưởng các phòng, ban thuộc sở trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn).

2. Yêu cầu có thể được tiếp nhận qua điện thoại hoặc tin nhắn; không cần nêu cơ sở pháp lý, mục đích sử dụng và thời hạn sử dụng dữ liệu nếu người yêu cầu đã xưng danh.

Điều 3. Bàn giao dữ liệu

1. Để tiết kiệm thời gian, Ngân hàng được bàn giao toàn bộ tập dữ liệu chứa dữ liệu được yêu cầu, không phải lọc theo loại dữ liệu, mức độ chi tiết và khối lượng đã yêu cầu.

2. Dữ liệu được bàn giao trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu, không phụ thuộc thời hạn cần cung cấp và tần suất truy cập nêu trong văn bản yêu cầu.

3. Bất kỳ nhân viên vận hành nào của Ngân hàng được thực hiện bàn giao dữ liệu cho cơ quan tiếp nhận.

4. Trường hợp cơ quan yêu cầu bổ sung do dữ liệu bàn giao chưa đúng phạm vi, đơn vị chủ quản dữ liệu bổ sung kịp thời.

Điều 4. Sửa đổi, rút lại, hủy bỏ yêu cầu

1. Trong thời hạn 30 ngày sau thời hạn cung cấp, Ngân hàng có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, rút lại yêu cầu khi yêu cầu trái với Luật Dữ liệu và luật khác có liên quan, dữ liệu yêu cầu không thuộc phạm vi Ngân hàng quản lý, hoặc dữ liệu không còn tồn tại vì lý do khách quan.

2. Yêu cầu được coi là đã hủy bỏ khi cán bộ của cơ quan yêu cầu thông báo miệng cho Ngân hàng.

Chương II
CHIA SẺ TỰ NGUYỆN VÀ HỖ TRỢ

Điều 5. Chia sẻ tự nguyện vì lợi ích chung

1. Ngân hàng được chia sẻ dữ liệu cho cơ quan nhà nước phục vụ thống kê chính thức, cải thiện dịch vụ công, hoạch định chính sách công hoặc nghiên cứu khoa học.

2. Dữ liệu cá nhân có thể được chia sẻ mà không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu khi mục đích chia sẻ vì lợi ích chung; dữ liệu phi cá nhân do Ngân hàng sở hữu được chia sẻ theo quyết định cho phép của Ngân hàng với vai trò chủ sở hữu dữ liệu.

Điều 6. Đề nghị hỗ trợ

Khi thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu cho cơ quan nhà nước, Khối Công nghệ thông tin được đề nghị cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ đường truyền, công cụ đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, hạ tầng an ninh bảo mật, kinh phí, nhân lực và đào tạo theo quy định.

Điều 7. Thực hiện quyền của chủ sở hữu dữ liệu

Ngân hàng sử dụng các quy trình, ứng dụng do cơ quan nhà nước cung cấp để thực hiện quyền của chủ sở hữu dữ liệu đối với dữ liệu đã cung cấp cho cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Xác nhận dữ liệu đã cung cấp

Sau khi bàn giao, Ngân hàng không chịu trách nhiệm về chất lượng, mức độ tin cậy, tính hợp pháp của dữ liệu đã cung cấp; cơ quan tiếp nhận tự kiểm tra và xác nhận dữ liệu.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2026. Việc sửa đổi, bổ sung do Tổng Giám đốc quyết định.